



VICERRECTORADO
ACADÉMICO -
DIRECCIÓN DE
CURRÍCULO

**PROGRAMA SINÓPTICO DE
UNIDADES
CURRICULARES**

CÓDIGO
FOR-VRA120-060723-316

UNIDAD CURRICULAR

DERECHO PÚBLICO

PROGRAMAS DE FORMACION	PREGRADO	X
DERECHO	POSTGRADO	

IDENTIFICACION

FECHA		13-06-2025		VERSION		2024	
CODIGO	CREDITOS ACADEMICOS	NUMERO HORAS			PERIODO ACADEMICO		
		HAD	HDE	HTS			
TJD-0393	5	3	9	12	3		

PRELACION

Ninguna

CORRESPONDENCIAS

REQUISITOS

TJE-0243	Derecho Público		
TJT-0143	Teoría General del Derecho Público		

PRESENTACION

La presente unidad curricular perteneciente al departamento de estudios básicos en la carrera de derecho, trata lo relacionado con el derecho público, así como las fuentes, principios, elementos, la organización, funciones del Estado y el régimen jurídico de las administraciones públicas en el estado de derecho, analizando la relación entre las actividades del Estado y sus poderes, enfatizando la importancia de su separación y destacando el papel de este, el cual ha sido objeto de debate durante los últimos años, tanto en defensa de su rol social como en críticas a su disminución. Además, se analizan los conceptos fundamentales del derecho público, fuentes, principios, elementos, la organización y funciones del Estado.

PROPOSITO DE LA UNIDAD CURRICULAR

Adquirir habilidades éticas y analíticas para liderar procesos de transformación social en el sector público y en organizaciones locales y regionales, desde el conocimiento crítico, formulando propias conclusiones a partir de los contenidos teóricos y prácticos, tomando conciencia del papel que cumple la democracia como la forma más representativa y justa de gobierno.

COMPETENCIAS PREVIAS

Maneja las tecnologías de la información y comunicación para encontrar soluciones a problemas relacionado con el derecho. Interactúa con sistemas de IA generativa para la búsqueda de información. Analizar información referente a normativas y leyes. Posee capacidad crítica y reflexiva. Maneja la hermenéutica jurídica.

COMPETENCIAS GENERICAS

Asume una actitud crítica reflexiva basada en los principios éticos y valores que garantizan el ejercicio profesional responsable dentro del contexto local y global en pro de una mejor sociedad. Actúa como una persona con calidad humana comprometida con el mejoramiento continuo del entorno para la transformación social en el marco de una ciudadanía global. Asume una actitud de liderazgo transformador para la toma de decisiones asertivas con el propósito de generar un cambio positivo en el entorno social y contexto profesional. Desarrolla ideas creativas e innovadoras que le permitan transformar oportunidades en realidades que potencien mejoras continuas del ámbito social. Implementa el uso de las tecnologías de la información y comunicación como apoyo de su aprendizaje continuo en lo relacionado al estudio e interpretación del derecho civil para responder a las exigencias globales del entorno social en diversos contextos. Interactúa de manera permanente con el entorno, para comprender y responder a sus necesidades y problemáticas, ofreciendo desde su área de conocimiento soluciones pertinentes relacionadas con la persona y los actos vitales registrables. Asume la investigación como un proceso sistemático de búsqueda, construcción, generación, difusión y transferencia de conocimientos e innovación, para entender las necesidades que demanda el entorno global y local.

RELACION CON OTRAS UNIDADES CURRICULARES

Con todas las asignaturas del plan de estudios de la carrera Derecho.

ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad I	CONTENIDOS
El derecho público	El Derecho Público: concepto, objeto, métodos y fuentes del derecho público. Los orígenes de la disciplina. División. Principios fundamentales. Derecho Constitucional: concepto; origen, objeto, alcance y formación. Relación con otras ramas del Derecho Público. Las fuentes del Derecho Constitucional. Clasificación. Objeto del Derecho Constitucional. La Ciencia política: Definición, origen y relación con el Derecho constitucional.
Unidad II	CONTENIDOS
El Estado, organización y poder	El Estado: concepto, origen, concepciones ideológicas. Evolución histórica. Tipos de organizaciones políticas antes del surgimiento del Estado. Fin y funciones del Estado. Estado de derecho: Evolución del Estado de Derecho. Importancia histórica. Principios que orientan el Estado de Derecho. Personalidad jurídica del Estado: conceptos y teoría. Funciones del Estado: concepto, clasificación, evaluación. Separación de poderes del Estado. Colaboración entre poderes. Poder constituyente y poder constituido: definición, características y elementos. El control constitucional: concepto. Tipos. Deberes, derechos y garantías constitucionales.
Unidad III	CONTENIDOS
Elementos del Estado	El Estado y breve reseña de su origen conceptual. Elementos que lo conforman, análisis y distinción: Población: ciudadanía-nacionalidad. Territorio: concepto, composición, principios de regulación, fronteras. Tipos de territorio. Conceptos, delimitaciones, características, elementos, regulaciones de cada uno. Formas de Estado: concepto, clasificación: estados simples y estados compuestos: conceptos, características. Centralización, descentralización y desconcentración: conceptos, diferencias. Federación y confederación: conceptos, diferencias.
Unidad IV	CONTENIDOS
Formas de gobierno	Definición de Gobierno, Órgano de gobierno, Tipologías. Formas, regímenes y sistemas de Gobierno: Parlamentarismo Gobierno de Gabinete, Presidencialismo, democracia, autoritarismo, totalitarismo, otros. Importancia de cada uno en la sociedad. Funciones del gobierno. Función Pública: Principios de los funcionarios públicos: Éticos, de eficiencia y eficacia, de participación, colaboración y representación popular. Elección de los gobernantes: sistemas electorales; características, tipos. Procesos electorales, sufragio: concepto, aspectos generales. Partidos políticos: clases. Institucionalización formal de los partidos.

DESARROLLO DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD I: El derecho público	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Explica los principios fundamentales del derecho público y su relación con la estructura del Estado, para fomentar una ciudadanía activa y responsable en el contexto social y político global.	Identifica los principios fundamentales del derecho público, para la promoción de una actitud crítica hacia las normativas jurídicas y su impacto en la sociedad nacional e internacional. Emplea las bases generales del derecho público, para su promoción en el contexto social y político global. Reconoce la importancia de una actitud crítica hacia las normativas públicas y su impacto en la sociedad, con el objeto de analizar y mejorar estas en beneficio del bien común.

UNIDAD II: El Estado, organización y poder	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Analiza la organización y el poder del Estado en el contexto de su funcionamiento en la sociedad actual, para promover una sociedad más justa y participativa.	Conoce los principios básicos que rigen el poder y organización del Estado, con el propósito de identificar su estructura y funcionamiento en el ejercicio de su profesión. Aplica las funciones y atribuciones del Estado, con el fin de proponer mejoras en su desempeño. Valora el poder constituyente y poder constituido como promovedores de la participación y responsables del entorno social y político, a fin de, guiar su ejercicio profesional considerando estos.
UNIDAD III: Elementos del Estado	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Examina los elementos constitutivos del Estado en el contexto de su funcionamiento y relevancia en la sociedad contemporánea, que le permitan comprender la estructura y operatividad en la actualidad.	Especifica los principales elementos del Estado (territorio, población, gobierno y soberanía), para comprender su interrelación y función en la organización social. Resuelve casos prácticos aplicando las formas del Estado, con el fin de explicar su relevancia en situaciones actuales. Contempla la centralización, descentralización y desconcentración factores que determinan la forma en la que está gobernado un país, con la intencionalidad de buscar un equilibrio entre estos.
UNIDAD IV: Formas de gobierno	CRITERIOS DE DESEMPEÑO
Evalúa las diferentes formas de gobierno, sistemas y procesos electorales en el contexto histórico y actual de Venezuela y el mundo, para la comprensión de la estructura y funcionamiento de los sistemas políticos.	Conoce las características fundamentales de las principales formas de gobierno, así como también los sistemas y procesos electorales, para comprender sus principios y estructuras. Contextualiza las funciones del gobierno, con el fin de evaluar el impacto en la vida política y social de sus ciudadanos. Aprecia los procesos electorales implementados en la legislación nacional e internacional, con el propósito de fomentar la participación en los procesos democráticos.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS

Lluvia de ideas. Actividad focal introductoria. Debate. Lecturas de reflexión. ABP. ABpro. Foro. Dinámica. Videos. Podcast. Exposición. Juego de roles.

ESTRATEGIAS DE EVALUACION

Diagnostica	Formativa	Sumativa
Actividad focal introductoria. Debate. Preguntas activadoras.	Método de casos. Debate. ABPro. ABP.	Prueba escrita. Método de casos. Debate/panel de discusión. ABPro. ABP.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Brachogrand, P. (2000). Fundamentos de Derecho Público. Vadell hermanos. Editores. Caracas.

Brewer Carías, A. (1999). El sistema de justicia constitucional y la Constitución de 1999. Vadell hermanos. Editores Caracas.

Chalbaud, R. (1998). Estado y Política. ULA. Mérida, Venezuela.

Brewer Carías, A. (2007). Principios del Derecho Público en la Constitución de 1999.

Domínguez, M. (2020). Entre el derecho público y el derecho privado. Revista Venezolana de Legislación y Jurisprudencia. Revista de Derecho Público N 161/162 .

Llatas, L. (2011). Noción de Estado y los Derechos Fundamentales en los tipos de Estado. Lex Facultad de Derecho y Ciencia Política. Perú.

López, M. (2023) Elementos Existenciales del Estado. Blog. Abopedia. Disponible en: <https://dsa.com.ve/elementos-existenciales-del-estado/>

Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe. (s/f). Venezuela - Sistema político electoral. En colaboración con CEPAL- Naciones Unidas.

Rivas, A. (2004). Derecho constitucional. Clemente editores. Valencia, Venezuela

Sira, G. (2019). Introducción al estudio del Estado. REVISTA DE DERECHO PÚBLICO No 157/158.

Soberanía Nacional. (2015). Soberanía y Estado. Blog.

Universidad internacional de la Rioja. (2024). Los diferentes sistemas de gobierno en el mundo. Página web de la UNIR.